

ประเมินผล และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรทางน้ำตามข้อ ๑ ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ การที่ผู้ถูกฟ้องคดี ได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. ให้ดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยระวี จึงเป็นการกระทำ อันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย โดยในการดำเนินการดังกล่าวได้มีการขุดลอกลำห้วยระวี และสร้างถนนรูกลำเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นเนื้อที่ ๖ ไร่ ๑ งาน ๑๕ ตารางวา คงเหลือที่ดิน ของผู้ฟ้องคดีเพียง ๓ ไร่ ๑ งาน ๙๙ ตารางวา โดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการเวนคืนที่ดิน ของผู้ฟ้องคดีตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ หรือได้มีการตกลงซื้อขายที่ดิน ของผู้ฟ้องคดี และไม่ปรากฏหลักฐานหรือพฤติการณ์อื่นใดที่แสดงว่าผู้ฟ้องคดีได้มีการตกลงยินยอมอุทิศ หรือยกที่ดินพิพาทให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี หรือให้เป็นลำห้วยสาธารณะประโยชน์ หรือได้ให้ความยินยอม ในการขุดลอกห้วยระวี และไม่มีกฎหมายอื่นใดให้อำนาจผู้ถูกฟ้องคดีกระทำการอันเป็นการกระทบ ต่อสิทธิครอบครองหรือสิทธิในการใช้ทรัพย์สินที่ครอบครองของผู้ฟ้องคดี การที่ผู้ถูกฟ้องคดี ได้ดำเนินการขุดลอกห้วยระวีรูกลำเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดี และทำเป็นถนนเลียบบตามแนว ริมห้วยระวี ซึ่งแม้ลักษณะของโครงการจะเป็นการดำเนินกิจการของรัฐที่อยู่ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ ของผู้ถูกฟ้องคดีก็ตาม แต่ผู้ถูกฟ้องคดีก็หาได้อำนาจที่จะดำเนินโครงการที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อสิทธิในทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีได้ การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่ควบคุมดูแลให้ผู้รับจ้างขุดลอก ห้วยระวีและทำถนนไม่ให้รูกลำเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดี ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จนเป็นเหตุ ให้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีเนื้อที่จำนวน ๖ ไร่ ๑ งาน ๑๕ ตารางวา ถูกรูกลำเป็นลำห้วยระวีบางส่วนอันเป็น ผลสืบเนื่องมาจากการดำเนินโครงการดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดี ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนิน โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยระวีโดยการขุดลอกขยายลำห้วยระวีและทำถนนเลียบบห้วยระวี ในช่วงบริเวณที่ติดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย ต่อผู้ฟ้องคดี และผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๘๙๗/๒๕๖๕ ที่ อ. ๘๒/๒๕๖๕ ที่ อ. ๒๙๕/๒๕๖๕ และที่ อ. ๒๙๖/๒๕๖๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๕) การใช้อำนาจตามกฎหมายของกรุงเทพมหานคร

การดำเนินโครงการก่อสร้างแก้มลิงบึงมะขามเทศและบึงสะแกงามสามเดือน เป็นการดำเนินการเพื่อใช้เป็นที่รองรับน้ำในฤดูน้ำหลาก ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ นอกคันกันน้ำพระราชดำริอันเป็นภารกิจของกรุงเทพมหานครตามมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๐ และมาตรา ๘๙ วรรคหนึ่ง (๓) และ (๖) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร



พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๔ (๑๐) และมาตรา ๓๒ แห่งพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการและหัวหน้าส่วนราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๐ ประกอบกับ ข้อ ๑๘ ของประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๒๘ เมื่อปรากฏว่า กรุงเทพมหานครดำเนินโครงการดังกล่าวโดยละเลยไม่บริหารจัดการน้ำ ปลอมให้มีระดับน้ำสูง และเป็นผลโดยตรงที่ทำให้คันดินของบึงสะแกงามสามเดือนเกิดการวิบัติหรือพังทลาย เป็นเหตุให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมที่ดินและทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย การดำเนินโครงการดังกล่าวของกรุงเทพมหานครจึงเป็นการกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย และต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดี) โดยสำนักการระบายน้ำดำเนินโครงการก่อสร้างแก้มลิง โดยขุดลอกบึงมะขามเทศ และบึงสะแกงามสามเดือน รวมถึงคลองเชื่อมต่าง ๆ ให้เป็นพื้นที่บึงพักน้ำ (แก้มลิง) แต่ปรากฏว่า ฝนตกหนักทำให้ระดับน้ำในแก้มลิงบึงมะขามเทศและบึงสะแกงามสามเดือนเพิ่มสูงขึ้น น้ำไหลเข้าสู่บึงนายพล และเอ่อล้นเข้าท่วมที่ดินและบ้านของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้ถูกฟ้องคดีโดยบริษัทผู้รับจ้างมีการตรวจสอบพื้นที่บริเวณก่อสร้าง รวมถึงสำรวจและวิเคราะห์ชั้นดินเพื่อให้มีความเหมาะสมและเพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปและแบบแปลน การก่อสร้างแล้ว และขณะที่ทำการก่อสร้างผู้ถูกฟ้องคดีโดยบริษัทผู้รับจ้างก็ได้ทำการแก้ไขความลาดชัน ซึ่งจะทำให้ชั้นดินมีเสถียรภาพและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น อันเป็นวิธีการก่อสร้างที่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมแล้ว อย่างไรก็ตาม หลังจากที่คณะกรรมการตรวจสอบการจ้างตรวจรับมอบงานก่อสร้างโครงการระยะที่ ๑ แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีได้รื้อถอนท่อบก้นน้ำชั่วคราวระหว่างบึงสะแกงามสามเดือนกับคลองพระราชดำริ ๒ ออก ทำให้น้ำจากคลองพระราชดำริ ๒ ซึ่งรับน้ำมาจากคลองสาธารณะต่าง ๆ สามารถไหลเข้าสู่กันได้ และในช่วงวันที่ ๒๖-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ มีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่เขตคลองสามวา และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง ทำให้น้ำจากคลองพระราชดำริ ๒ ไหลเข้าสู่บึงสะแกงามสามเดือนเป็นจำนวนมาก จนกระทั่งวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ คันดินของบึงสะแกงามสามเดือนด้านทิศใต้ ซึ่งติดกับบึงนายพลฝั่งทิศตะวันออกเกิดการวิบัติและพังทลายลงมา ปริมาณน้ำจำนวนมากจากบึงสะแกงามสามเดือนจึงไหลเข้าสู่บึงนายพลฝั่งทิศตะวันออกทำให้น้ำในบึงนายพลเอ่อล้นเข้าท่วมที่ดินและทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดี ข้อเท็จจริงปรากฏต่อมาว่าผู้ถูกฟ้องคดีทราบที่อยู่แล้วว่าบริเวณที่เกิดเหตุมีฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๓ เรื่อยมา ทำให้คลองสาธารณะต่าง ๆ ซึ่งเชื่อมต่อ



กับคลองพระราชดำริ ๒ มีปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้น และหากผู้ถูกฟ้องคดีรื้อถอนท่อบก้นน้ำชั่วคราว ที่กั้นน้ำจากคลองพระราชดำริ ๒ ออก น้ำก็สามารถไหลเข้าสู่บึงสะแกงามสามเดือนได้ ด้วยเหตุนี้ แม้การที่มีฝนตกในช่วงเวลาดังกล่าวจะเป็นเหตุสุดวิสัยที่ไม่อาจป้องกันมิให้ฝนตกได้ แต่ผู้ถูกฟ้องคดี ต้องตระหนักและคาดหมายได้ว่า การที่มีฝนตกในพื้นที่เกิดเหตุต่อเนื่องและเป็นเวลานานย่อมจะทำให้ มีปริมาณน้ำในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นและไหลเข้าสู่บึงสะแกงามสามเดือนเป็นจำนวนมาก และโดยที่ งานก่อสร้างโครงการในระยะที่ ๒ ซึ่งเป็นงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำ และประตูปรับน้ำพร้อมอาคาร ควบคุม รวมถึงระบบไฟฟ้าและงานส่วนประกอบอื่น ๆ ตามจุดต่าง ๆ เพื่อใช้ในการควบคุมและบริหารจัดการ น้ำ ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง จึงยอมทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถบริหารจัดการน้ำที่ไหลลงสู่ แก้มลิงบึงสะแกงามสามเดือนได้ จนเป็นเหตุให้บึงดังกล่าวต้องรับน้ำฝนและน้ำจากคลองสาธารณะ จนเกินระดับที่สามารถรองรับได้ และเป็นสาเหตุที่ทำให้คันดินของบึงสะแกงามสามเดือนวิบัติ หรือพังทลายลงมา นอกจากนี้ ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีการวางแผน เผื่อระวัง หรือจัดหา เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับเตรียมการบริหารจัดการน้ำหรือระบายน้ำในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือจำเป็น และไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำชั่วคราวเพื่อคอยควบคุมระดับน้ำ ในระหว่างที่รอการดำเนินงานก่อสร้างโครงการระยะที่ ๒ เพื่อรักษาระดับน้ำในบึงให้อยู่ในปริมาณ ที่สามารถรองรับได้ เมื่อการดำเนินโครงการก่อสร้างแก้มลิงบึงมะขามเทศและบึงสะแกงามสามเดือน เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นที่รองรับน้ำในฤดูน้ำหลาก ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่นอกคันกั้นน้ำพระราชดำริอันเป็นภารกิจของผู้ถูกฟ้องคดีตามมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๐ และมาตรา ๘๙ วรรคหนึ่ง (๓) และ (๖) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๔ (๑๐) และมาตรา ๓๒ แห่งพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำหนดอำนาจ หน้าที่ของส่วนราชการและหัวหน้าส่วนราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๐ ประกอบกับข้อ ๑๘ ของประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการกำหนดอำนาจหน้าที่ ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๒๘ และการดำเนินโครงการดังกล่าวทำให้ คันดินของบึงสะแกงามสามเดือนเกิดการวิบัติหรือพังทลาย เป็นเหตุให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมที่ดินและทรัพย์สิน ของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย การดำเนินโครงการดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำละเมิด อันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายและต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และแม้ผู้ฟ้องคดีจะทราบดีอยู่แล้วว่าที่ดิน และบ้านดังกล่าวอยู่ต่ำกว่าระดับพื้นดินปกติ แต่ข้อเท็จจริงก็รับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีระบบระบายน้ำ เพื่อรักษาระดับน้ำในบึงนายพล ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า บ้านพิพาทของผู้ฟ้องคดีเคยถูกน้ำท่วมมาก่อน จึงเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีมิได้ประมาท และความเสียหาย



ที่เกิดขึ้นมิได้เกิดจากความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดของผู้ฟ้องคดีหรือมีส่วนผิดอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา ๔๔๒ ประกอบกับมาตรา ๒๒๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่กรณีที่เกิดเหตุน้ำท่วมครั้งพิพาทนี้เป็นผลโดยตรงจากกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีละเลยไม่บริหารจัดการน้ำปล่อยให้มีระดับน้ำสูงจนเกิดการพังทลายของคันดินบึงสะแกงามสามเดือนจนผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายของทรัพย์สินให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๖๗/๒๕๖๕)

กรณีการก่อสร้างปรับปรุงและขยายถนนของกรุงเทพมหานครได้มีการก่อสร้างรูก้าวเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อไม่ปรากฏว่าได้มีการเวนคืนที่ดินของผู้ฟ้องคดีโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย รวมทั้งมิได้มีการตกลงในเรื่องการโอนไว้เป็นอย่างอื่น ไม่ว่าจะเป็นการตกลงซื้อขายหรือตกลงยินยอมอุทิศที่ดินให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ หรือยินยอมให้ดำเนินการก่อสร้างถนนในที่ดินแปลงดังกล่าว จึงถือไม่ได้ว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีในส่วนที่ถูกก่อสร้างถนนรูก้าวตกเป็นทางหลวงอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ดังนั้น การที่กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงและขยายถนน วางท่อประปา และปักเสาไฟฟ้า รูก้าวที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี

กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ทำสัญญาจ้างบริษัท ช. ให้ดำเนินการปรับปรุงถนนพระยาสุเรนทร์ ตอนที่ ๒ จากถนนพระยาสุเรนทร์ ตอนที่ ๑ (กิโลเมตรที่ ๑+๒๐๐) ถึงถนนคูบอน ผ่านหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีแปลงพิพาทด้านทิศตะวันตก ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการก่อสร้างปรับปรุงถนนได้รูก้าวเข้ามาในที่ดินของผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อ้างว่าได้มีประกาศกำหนดให้ถนนพระยาสุเรนทร์ จากถนนรามอินทราถึงวัดพระยาพิเรนทร์ เขตทางกว้าง ๓๐ เมตร ความยาว ๗.๒๘๕ กิโลเมตร ลงทะเบียนเป็นทางหลวงเทศบาลเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๒๘ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ซื้อผากที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๓๔๙ ตำบลบางชัน อำเภอมินบุรี (เมือง) กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๑ ไร่ ๑๖ ตารางวา มาจากนาย ช. เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๒๑ และได้ไปยื่นคำขอรังวัดสอบเขตที่ดินเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ซึ่งเดิมเจ้าพนักงานที่ดินได้ออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๓๔๙ ให้แก่นาย ช. เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๒๐ เนื้อที่ ๑ ไร่ ๑๖ ตารางวา โดยมีอาณาเขตทิศเหนือติดคลองลำผักกระเฉด ทิศตะวันตกติดถนนสาธารณประโยชน์ ทิศตะวันออกและทิศใต้ติดที่ดินแปลงอื่น เมื่อโฉนดที่ดินดังกล่าวมีหลักเขตที่ดินอันเป็นหลักฐานสำคัญเป็นจุดชี้แนวเขตของที่ดินชัดเจนว่าที่ดินแปลงดังกล่าวมีพื้นที่เริ่มต้นและสิ้นสุดที่ใด และไม่ปรากฏว่าการออกโฉนดที่ดินแปลงนี้เป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย จึงฟังได้ว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๓๔๙



มีเนื้อที่ ๑ ไร่ ๑๖ ตารางวา และโดยที่การออกประกาศของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวเป็นการประกาศแจ้งการบันทึกลงทะเบียนถนนเป็นทางหลวงเทศบาล ซึ่งการกำหนดเขตทางกว้างไว้ ๓๐ เมตร เป็นการกำหนดมาตรฐานของเขตทางไว้เป็นการทั่วไป ไม่มีผลให้เกิดสิทธิโดยชอบในที่ดินตามกฎหมายแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่อาจกำหนดเขตทางหลวงเทศบาลให้รูกล้ำเข้าไปในที่ดินอันเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ฟ้องคดีที่ได้มาโดยชอบก่อนที่จะลงทะเบียนให้เป็นทางหลวงเทศบาลได้ เมื่อการรังวัดสอบเขตที่ดินเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ ที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๓๔๙ มีเนื้อที่ลดลงจากเดิม ๑ ไร่ ๑๖ ตารางวา เป็นเนื้อที่ ๑ ไร่ ๑ ตารางวา เนื้อที่ขาดไป ๑๕ ตารางวา และผู้ฟ้องคดีไม่ประสงค์แบ่งหักที่ดินส่วนที่ขาดให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ และเมื่อได้มีการรังวัดครั้งที่สองเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ ยังปรากฏอีกว่าหลักเขตที่ดินของโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๓๔๙ ด้านทิศตะวันตกจดถนนพระยาสุเรนทร์ได้หายไปจำนวน ๒ หลัก และข้างรังวัดได้ปักหลักเขตที่ดินใหม่แทนหลักเขตที่ดินเก่าที่หายไป ข้อเท็จจริงดังกล่าวสอดคล้องกับภาพถ่ายสภาพที่ดินระหว่างที่มีการก่อสร้างที่ปรากฏว่ามีการวางท่อประปาและปักเสาไฟฟ้ารูกล้ำเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดี อีกทั้งมีร่องรอยการขุดดินในที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นบริเวณกว้างและลึกเข้าไปเกือบถึงเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดี ด้านทิศตะวันออกซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับถนนพระยาสุเรนทร์ ทำให้มีเศษวัสดุต่าง ๆ อันเกิดจากการก่อสร้างอยู่ในที่ดินของผู้ฟ้องคดี และทำให้พื้นดินและต้นไม้บางส่วนของผู้ฟ้องคดีในบริเวณนั้นได้รับความเสียหาย จึงฟังเป็นยุติว่าการก่อสร้างปรับปรุงและขยายถนนพระยาสุเรนทร์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ โดยบริษัทผู้รับจ้างได้มีการก่อสร้างรูกล้ำเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๓๔๙ จำนวนเนื้อที่ ๑๕ ตารางวา และเมื่อการก่อสร้างปรับปรุงและขยายถนนรูกล้ำที่ดินของผู้ฟ้องคดีไม่ปรากฏว่าได้มีการเวนคืนที่ดินของผู้ฟ้องคดีโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย รวมทั้งมิได้มีการตกลงในเรื่องการโอนไว้เป็นอย่างอื่น ไม่ว่าจะเป็นการตกลงซื้อขายหรือตกลงยินยอมอุทิศที่ดินให้เป็นทางสาธารณประโยชน์หรือยินยอมให้ดำเนินการก่อสร้างถนนในที่ดินแปลงดังกล่าว จึงถือไม่ได้ว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีในส่วนที่ถูกก่อสร้างถนนรูกล้ำเนื้อที่ ๑๕ ตารางวา ตกเป็นทางหลวงอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรา ๘๙ วรรคหนึ่ง (๖) และ (๑๕) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ในการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและการสาธารณูปโภค ได้ทำการก่อสร้างปรับปรุงและขยายถนนพระยาสุเรนทร์ ตอนที่ ๒ จากถนนพระยาสุเรนทร์ ตอนที่ ๑ (กิโลเมตรที่ ๑+๒๐๐) ถึงถนนคูบอน วางท่อประปา และปักเสาไฟฟ้ารูกล้ำที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๓๔๙ เนื้อที่ ๑๕ ตารางวา เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับ



ความเสียหาย จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๕๖/๒๕๖๖)

๖) การใช้อำนาจตามกฎหมายขององค์การบริหารส่วนตำบล

การที่ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ได้ยื่นคำขอต่อใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แบบ อภ. ๒) เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องพิจารณาคำขอเพื่อต่อใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับคำขอตามข้อ ๑๙ วรรคสอง ของข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อไม่ปรากฏว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้มีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจำเป็นที่ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคำสั่งไม่อนุญาตภายในกำหนดเวลาดังกล่าวได้ตามข้อ ๑๙ วรรคสาม ของข้อกำหนดดังกล่าว ทั้งไม่ปรากฏว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งไม่ต่อใบอนุญาตของผู้ยื่นคำขอ กรณีถือได้ว่าอยู่ในขั้นตอนระหว่างที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาคำขอต่อใบอนุญาต ดังนั้น ผู้ยื่นคำขอจึงสามารถประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตตามมาตรา ๕๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แม้ต่อมาจะปรากฏข้อเท็จจริงว่าสถานประกอบกิจการของผู้ยื่นคำขอจะส่งกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชนในพื้นที่ ไม่มีการควบคุมให้ปราศจากกลิ่นเหม็นอย่างพอเพียงจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพแก่ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง อันถือว่าเป็นเหตุรำคาญตามมาตรา ๒๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวก็ตาม แต่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก็มีอำนาจที่จะออกคำสั่งให้ระงับหรือป้องกันเหตุรำคาญภายในเวลาอันสมควรตามที่ระบุไว้ในคำสั่ง และให้กระทำโดยวิธีใดเพื่อระงับหรือป้องกันเหตุรำคาญนั้น หรือกำหนดวิธีการเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุรำคาญเกิดขึ้นอีกในอนาคตก็ได้ การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในขณะที่ยังไม่ได้มีการออกคำสั่งเกี่ยวกับคำขอต่ออายุใบอนุญาต ทั้ง ๆ ที่ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าการดำเนินการของผู้ยื่นคำขอก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสถานะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน หรือมีเหตุอื่นที่จะเพิกถอนใบอนุญาตได้ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน คำสั่งดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นเหตุให้ผู้ยื่นคำขอได้รับความเสียหาย อันเป็นการกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ คู่สมรส เป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เลี้ยงไก่ไข่ประกันราคาของบริษัท บ. โดยได้รับอนุญาต



จากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ตามใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แบบ อภ. ๒) เล่มที่ ๐๑ เลขที่ ๙ ออกให้เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยให้ใช้ได้ถึงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ มีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ ๙๐ หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกคอน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เป็นการเลี้ยงในระบบปิด ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ร่วมกันประกอบกิจการดังกล่าวต่อเนื่องมาเป็นเวลาประมาณ ๕-๖ ปี ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกรณีเมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นเวลาใกล้จะสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยื่นคำขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการดังกล่าว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เพิกถอนใบอนุญาต และให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ หยุดดำเนินกิจการนับแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับความเสียหายโดยต้องขาดรายได้ในช่วงเวลาที่ไม่สามารถประกอบกิจการได้ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยื่นคำขอต่อใบอนุญาตต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอนเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอนจึงมีหน้าที่ต้องพิจารณาคำขอเพื่อต่อใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำขอตามข้อ ๑๙ วรรคสองของข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อไม่ปรากฏว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอนได้มีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจำเป็นที่ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคำสั่งไม่อนุญาตภายในกำหนดเวลาดังกล่าวได้ตามข้อ ๑๙ วรรคสาม ของข้อกำหนดดังกล่าว ทั้งไม่ปรากฏว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอนมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ต่อใบอนุญาตของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ กรณีถือได้ว่าอยู่ในขั้นตอนระหว่างที่ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาคำขอต่อใบอนุญาตของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงสามารถประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอนจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตตามมาตรา ๕๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าสถานประกอบกิจการของผู้ฟ้องคดีทั้งสองส่งกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชนในพื้นที่ ไม่มีการควบคุมให้ปราศจากกลิ่นเหม็นอย่างพอเพียงจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพแก่ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง อันเป็นกรณีถือว่าเป็นเหตุรำคาญตามมาตรา ๒๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอนจึงมีอำนาจที่จะออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ระวังหรือป้องกันเหตุรำคาญภายในเวลาอันสมควรตามที่ระบุไว้ในคำสั่ง และให้กระทำโดยวิธีใดเพื่อระวังหรือป้องกันเหตุรำคาญนั้นหรือกำหนดวิธีการเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุรำคาญเกิดขึ้นอีกในอนาคตก็ได้ แต่การที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอนมีคำสั่งลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการ



ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ อันมีผลให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองต้องหยุดประกอบกิจการดังกล่าวในขณะที่ยังไม่ได้มีการออกคำสั่งเกี่ยวกับคำขอต่ออายุใบอนุญาตของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทั้ง ๆ ที่ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าการดำเนินการของผู้ฟ้องคดีทั้งสองก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน หรือมีเหตุอื่นที่จะเพิกถอนใบอนุญาตได้ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน คำสั่งดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับความเสียหายโดยขาดรายได้จากการประกอบกิจการนั้น จึงเป็นการกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอนสังกัดอยู่ จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยเมื่อการกระทำละเมิดดังกล่าวเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถประกอบกิจการได้เป็นเวลาประมาณเก้าเดือนเศษ ประกอบกับปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีรายได้โดยเฉลี่ยจากการประกอบกิจการดังกล่าว เดือนละ ๖๐,๐๐๐ บาท คิดค่าเสียหายรวมเก้าเดือนเป็นเงินจำนวน ๕๔๐,๐๐๐ บาท (๙ x ๖๐,๐๐๐) อย่างไรก็ตาม ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่แสดงให้เห็นปรากฏแก่ศาลว่าได้กระทำการอันใดเพื่อเป็นการบรรเทาความเสียหายอันเนื่องมาจากการที่ต้องหยุดประกอบกิจการดังกล่าว อันเป็นการละเลยไม่บำบัดป้องกันหรือบรรเทาความเสียหาย อีกทั้ง ข้อเท็จจริงยังรับฟังได้ว่าสถานประกอบกิจการของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ส่งกลิ่นเหม็นแก่อุบัติภัยใกล้เคียงจนเป็นเหตุรำคาญ การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงต้องอาศัยพฤติการณ์เป็นประมาณว่าความเสียหายนั้นได้เกิดขึ้นเพราะฝ่ายไหนเป็นผู้ก่อยิ่งหย่อนกว่ากันเพียงไรตามมาตรา ๔๔๒ ประกอบกับมาตรา ๒๒๓ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้นกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวนหนึ่งในห้าส่วนของความเสียหาย ๕๔๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นเงินจำนวน ๑๐๘,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง จึงเห็นว่าเป็นจำนวนที่เหมาะสมและเป็นธรรมแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๑๗๖/๒๕๖๖)

๑.๒ กรณีการกระทำละเมิดอันเกิดจากการออกกฎ คำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่น

๑.๒.๑ การกระทำละเมิดจากการออกกฎ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

๑.๒.๒ การกระทำละเมิดจากการออกคำสั่งทางปกครอง

การจัดการแข่งขันฟุตบอลเป็นกิจการที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์มีอำนาจดำเนินการตามข้อ ๒๔ ของข้อบังคับลักษณะปกครองของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พุทธศักราช ๒๕๔๖ นอกจากนั้น การที่สโมสรฟุตบอลจะได้รับสิทธิการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลรายการไทยพรีเมียร์ลีก นั้น จะต้องมีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด โดยผู้มีอำนาจทำการแทนสโมสรย่อมได้แก่ กรรมการผู้มีอำนาจทำการผูกพันตามที่จดทะเบียนไว้ตามมาตรา ๑๑๑๑ และมาตรา ๑๑๔๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น การที่ผู้ร้องสอดได้มีหนังสือขอความเป็นธรรมให้สมาคมฯ เพิกถอนสิทธิในการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลรายการไทยพรีเมียร์ลีก ในฤดูกาลแข่งขันปี ๒๕๕๖ ของผู้ฟ้องคดี และมอบสิทธิการเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าวให้แก่ผู้ร้องสอด สมาคมฯ จึงต้องพิจารณาและวินิจฉัยว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีโดยกรรมการผู้มีอำนาจได้ปฏิบัติผิดระเบียบข้อบังคับของผู้ถูกฟ้องคดีหรือไม่ และเป็นกรณีที่จะต้องถูกดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือไม่ และหากผู้ฟ้องคดีจะต้องถูกถอนหรือตัดสิทธิการส่งชุดเข้าแข่งขัน ผู้ร้องสอดจะมีสิทธิส่งทีมฟุตบอลเข้าแข่งขันแทนตามที่มีคำขอหรือไม่ การที่สมาคมฯ มีมติให้ผู้ฟ้องคดีได้รับสิทธิการแข่งขันโดยกำหนดเงื่อนไขว่า ให้ผู้ร้องสอดกับพวกร่วมกันบริหารสโมสรฟุตบอลของผู้ฟ้องคดีตามใบอนุญาตการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ในฤดูกาลแข่งขันปี ๒๕๕๖ จึงเป็นการก้าวล่วงไปวินิจฉัยถึงผู้มีอำนาจจัดการแทนผู้ฟ้องคดีตามที่จดทะเบียนไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเป็นการใช้อำนาจที่ไม่สอดคล้องกับข้อ ๒๙.๒ ของข้อบังคับลักษณะปกครองของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ เป็นเหตุให้ผู้มีอำนาจจัดการบริษัทผู้ฟ้องคดีตามกฎหมายไม่อาจดำเนินการส่งทีมฟุตบอลเข้าแข่งขันได้ ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย อันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เดิมผู้ฟ้องคดีจดทะเบียนใช้ชื่อว่าบริษัท สโมสรฟุตบอล ศ. โดยมีผู้ร้องสอด กับพวกรวม ๓ ราย เป็นกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทน หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้จดทะเบียนเพิ่มทุน จดทะเบียนกรรมการเข้า ๓ คน คือ นาย ส. นาย ธ. และนาย ป. และกรรมการออก ๓ คน คือ ผู้ร้องสอด กับพวกรวม ๒ ราย ต่อมา ผู้ร้องสอดได้มีหนังสือขอความเป็นธรรมให้สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) เพิกถอนสิทธิของผู้ฟ้องคดีในการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลรายการไทยพรีเมียร์ลีก ในฤดูกาลแข่งขันปี ๒๕๕๖ และมอบสิทธิ



การเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าวให้แก่ผู้ร้องสอดหรือผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ โดยอ้างว่า การจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการของผู้ฟ้องคดีเกิดจากการใช้เอกสารปลอม กรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนของผู้ฟ้องคดีที่เข้ามาใหม่กระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ผู้ร้องสอดไม่ได้เป็นผู้มีอำนาจทำการแทนผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาสิทธิตามใบอนุญาตการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกของบริษัท สโมสรฟุตบอล ศ. คณะกรรมการพิจารณาสิทธิฯ ชี้ขาดให้บริษัท สโมสรฟุตบอล ศ. ได้รับสิทธิการแข่งขันฟุตบอลอาชีพตามใบอนุญาตการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก โดยมีเงื่อนไขว่าให้บริษัทฯ โดยผู้ร้องสอด กับพวกรวม ๒ ราย ร่วมกันบริหารสโมสรฟุตบอลของบริษัทฯ ต่อมา สภากกรรมการของผู้ถูกฟ้องคดี ได้มีมติชี้ขาดเห็นชอบกับคำตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาสิทธิฯ ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติหรือคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่บริษัทฯ สโมสรฟุตบอล ศ. ได้รับสิทธิการแข่งขันฟุตบอลอาชีพตามใบอนุญาตการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก โดยกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ร้องสอด กับพวกรวม ๒ ราย ร่วมกันบริหารสโมสรฟุตบอลของบริษัทฯ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าการจัดการแข่งขันฟุตบอลเป็นกิจการที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจดำเนินการตามข้อ ๒๔ ของข้อบังคับลักษณะปกครองของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พุทธศักราช ๒๕๔๖ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องพิจารณาหนังสือขอความเป็นธรรมของผู้ร้องสอดและวินิจฉัยว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีโดยกรรมการผู้มีอำนาจได้ปฏิบัติผิดระเบียบข้อบังคับของผู้ถูกฟ้องคดีหรือไม่ และเป็นกรณีที่จะต้องถูกดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือไม่ และหากผู้ฟ้องคดีจะต้องถูกถอนหรือตัดสิทธิการส่งชุดเข้าแข่งขัน ผู้ร้องสอดจะมีสิทธิส่งทีมฟุตบอลเข้าแข่งขันแทนตามที่มีคำขอหรือไม่ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อาจวินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมการแข่งขันโดยกำหนดให้บุคคลอื่นเป็นผู้มีอำนาจทำการแทนได้ เนื่องจากการที่ผู้ฟ้องคดีได้รับสิทธิการแข่งขันฟุตบอลรายการไทยพรีเมียร์ลีกนั้น ได้ดำเนินการตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดแล้ว คือ การจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ทั้งนี้ ผู้มีอำนาจทำการแทนผู้ฟ้องคดีย่อมได้แก่กรรมการผู้มีอำนาจทำการผูกพันตามที่จดทะเบียนไว้ตามมาตรา ๑๑๑๑ และมาตรา ๑๑๔๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาชี้ขาดว่าให้ผู้ฟ้องคดีได้รับสิทธิการแข่งขันโดยกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ฟ้องคดีโดยผู้ร้องสอด กับพวกรวม ๒ ราย ร่วมกันบริหารสโมสรฟุตบอลของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการก้าวล่วงไปวินิจฉัยถึงผู้มีอำนาจจัดการแทนผู้ฟ้องคดีตามที่จดทะเบียนไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเป็นการใช้อำนาจที่ไม่สอดคล้องกับข้อ ๒๔.๒ ของข้อบังคับลักษณะปกครองของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ กรณีดังกล่าวนี้มีผลทำให้ผู้มีอำนาจจัดการบริษัทผู้ฟ้องคดีตามกฎหมายไม่อาจ



ดำเนินการส่งทีมฟุตบอลเข้าแข่งขันได้ ดังนั้น มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ชี้ขาดให้ผู้ฟ้องคดีได้รับสิทธิการแข่งขันฟุตบอลอาชีพโดยกำหนดเงื่อนไขว่า ให้ผู้ร้องสอด กับพวกรวม ๒ ราย ร่วมกันบริหารสโมสรฟุตบอลของผู้ฟ้องคดีตามใบอนุญาตการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ในฤดูกาลแข่งขันปี ๒๕๕๖ จนกว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะวินิจฉัยชี้ขาดเป็นอย่างอื่น จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งมติดังกล่าวมีผลทำให้ผู้มีอำนาจจัดการบริษัทผู้ฟ้องคดีตามกฎหมายไม่อาจดำเนินการส่งทีมฟุตบอลเข้าแข่งขันได้ มติของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นคำสั่งที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย อันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สำหรับในส่วนของการค่าสินไหมทดแทนนั้น ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ฤดูกาลแข่งขันปี ๒๕๕๕ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๔,๙๙๓,๕๙๑.๓๗ บาท เมื่อคดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีมีมติชี้ขาดให้ผู้ฟ้องคดีได้รับสิทธิการแข่งขันฟุตบอลอาชีพโดยกำหนดเงื่อนไขว่า ให้ผู้ร้องสอด กับพวกรวม ๒ ราย ร่วมกันบริหารสโมสรฟุตบอลของผู้ฟ้องคดีตามใบอนุญาตการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ในฤดูกาลแข่งขันปี ๒๕๕๖ ซึ่งผู้ฟ้องคดีอ้างว่ามติดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี นั้น ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในฤดูกาลแข่งขันปี ๒๕๕๕ จึงไม่ใช่ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากมติของผู้ถูกฟ้องคดีอันเป็นข้อพิพาทในคดีนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดชอบชดเชยค่าสินไหมทดแทนในส่วนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี ส่วนค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเตรียมทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ฤดูกาลแข่งขันปี ๒๕๕๖ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๔,๗๑๐,๖๐๐ บาท นั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่าการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ฤดูกาลแข่งขันปี ๒๕๕๖ จะเริ่มทำการแข่งขันในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๖ เห็นว่า ในการส่งทีมฟุตบอลเข้าแข่งขัน ผู้ฟ้องคดีย่อมต้องมีค่าใช้จ่ายในการเตรียมทีมเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อให้เกิดรายได้จากการเข้าแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ฤดูกาลแข่งขันปี ๒๕๕๖ เมื่อมติของผู้ถูกฟ้องคดีทำให้ผู้มีอำนาจจัดการบริษัทผู้ฟ้องคดีตามกฎหมายไม่อาจดำเนินการส่งทีมฟุตบอลเข้าแข่งขันได้ ทั้ง ๆ ที่ผู้ฟ้องคดีเสียค่าใช้จ่ายในการเตรียมการแข่งขันไปแล้ว ค่าใช้จ่ายที่เสียไปดังกล่าวจึงเป็นค่าเสียหายโดยตรงจากมติของผู้ถูกฟ้องคดีปรากฏตามคำชี้แจงและเอกสารที่ผู้ฟ้องคดีส่งต่อศาลว่า ผู้ฟ้องคดีได้จ่ายค่าจ้าง ค่าเบี้ยข้อม ค่าเช่าที่พักให้แก่พนักงาน สเตาฟโค้ชและเจ้าหน้าที่ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับค่าเสียหายตามเอกสารที่ส่งต่อศาล ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบชดเชยค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการเตรียมทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ฤดูกาลแข่งขันปี ๒๕๕๖ ให้ผู้ฟ้องคดีตามที่ปรากฏพยานหลักฐานเป็นเงินจำนวน ๑๐,๕๒๙,๘๕๘ บาท และในส่วนของการค่าเสียหายจากค่าเสียโอกาสและรายได้ที่พึงจะได้รับจากการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ฤดูกาลแข่งขันปี ๒๕๕๖ จำนวน ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท นั้น เห็นว่า



แม้รายได้และค่าเสียโอกาสตามที่ผู้ฟ้องคดีอ้างจะเป็นจำนวนเงินในอนาคตและไม่แน่นอนว่าผู้ฟ้องคดีจะได้รับตามจำนวนดังกล่าวหรือไม่ อย่างไรก็ตาม เมื่อมติของผู้ถูกฟ้องคดีทำให้การประกอบธุรกิจตามปกติของผู้ฟ้องคดีได้รับผลกระทบ ทำให้ไม่สามารถส่งทีมฟุตบอลเข้าแข่งขันได้ ย่อมส่งผลต่อรายได้ของผู้ฟ้องคดีซึ่งควรได้รับตามปกติของการประกอบธุรกิจ ผู้ฟ้องคดีจึงควรได้รับเงินค่าเสียหายจากการขาดรายได้ซึ่งควรได้รับจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดี อันเป็นการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่างบแสดงฐานะการเงินของผู้ฟ้องคดี ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ระบุว่า ผู้ฟ้องคดีมีรายได้จากการบริการ รวมเป็นเงินจำนวน ๓๑,๖๖๕,๒๑๘.๔๒ บาท และมีค่าใช้จ่ายรวมเป็นเงิน ๕๕,๕๒๓,๘๒๒.๓๓ บาท รวมขาดทุนสุทธิ ๒๓,๘๕๘,๖๐๔.๙๑ บาท การที่ศาลปกครองชั้นต้นกำหนดค่าสินไหมทดแทนสำหรับรายได้ที่พึงจะได้รับเพื่อเยียวยาความเสียหายจากการกระทำละเมิดของผู้ถูกฟ้องคดี เป็นเงินร้อยละ ๒๕ ของรายได้ในปี ๒๕๕๕ ซึ่งคิดเป็นเงินเพียง ๑ ใน ๔ ของรายได้ของผู้ฟ้องคดีในปีที่ผ่านมา เป็นเงินจำนวน ๗,๙๑๖,๓๐๔.๖๑ บาท จึงเป็นค่าสินไหมทดแทนตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิดตามมาตรา ๔๓๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน จำนวน ๑๘,๔๔๖,๑๖๒.๖๑ บาท พร้อมดอกเบี้ย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๘๘/๒๕๖๕)

การยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องอยู่ภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ในการจัดประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และต้องมีเหตุเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย หากไม่ปรากฏว่าการประกวดราคาที่ถูกยกเลิกไปมีการสมยอมราคากันหรือมีวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือมีเหตุที่จะยกเลิกการประกวดราคาได้ การยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อดำเนินการประกวดราคาครั้งใหม่ จึงมีอาจะรับฟังได้ว่ามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ กรณีจึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ชนะการประมูลจ้างครั้งที่ถูกยกเลิกไปได้รับความเสียหาย อันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วงได้ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำซอยทางเข้าวัดสังวรพิมลไพบูลย์ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ ผลปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะการประมูลด้วยการเสนอราคาจำนวน ๘,๗๔๓,๐๐๐ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ยืนยันราคาการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังประธานคณะกรรมการจัดหา



โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ต่อมา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบางม่วง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีประกาศเทศบาลตำบลบ้านบางม่วง ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ยกเลิกการประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่าระยะเวลาในการยื่นข้อเสนอราคาได้สิ้นสุดลงตามกำหนดเวลาที่ยื่นราคาแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี ต่อมา ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำ ขยายทางเข้าวัดสังวรพิมลไพบูลย์ จากสามแยกวิทยาลัยวานิชฯ ถึงหน้าวัดสังวรพิมลไพบูลย์ หมู่ที่ ๑๒ และหมู่ที่ ๑๔ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ เห็นว่า แม้ตามเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำขยายทางเข้าวัดสังวรพิมลไพบูลย์ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ ข้อ ๖.๕ จะกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาคัดเลือกจ้างในจำนวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้แต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่า การตัดสินใจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะพิจารณายกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษ ผู้เสนอราคาเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า การเสนอราคาก่อทำไปโดยไม่สุจริตก็ตาม แต่การใช้สิทธิของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องอยู่ภายในกรอบวัตถุประสงค์ในการจัดประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการดังกล่าว โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และต้องมีเหตุเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย เมื่อการประกวดราคา ครั้งใหม่ได้มีการแก้ไขแบบแปลนเพียงเล็กน้อย มิได้เป็นส่วนสาระสำคัญที่ถึงขนาดให้เป็นเหตุต้องยกเลิกการประกวดราคาครั้งเดิม ดังนั้น การยกเลิกการประกวดราคาครั้งเดิมเพื่อดำเนินการประกวดราคา ครั้งใหม่ จึงมีอากัรบัพพังได้ว่ามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อไม่ปรากฏว่า การประกวดราคาที่ถูกยกเลิกไปดังกล่าวมีการสมยอมราคากัน หรือมีวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือมีเหตุที่จะยกเลิกการประกวดราคาได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และข้อ ๕ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบกับข้อ ๖.๕ ของเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ



และวางระเบียบนำขอยทางเข้าวัดสังวรพิมลไพบูลย์ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีประกาศเทศบาลตำบลบ้านบางม่วง ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ยกเลิกการประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการดังกล่าว จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สำหรับจำนวนค่าสินไหมทดแทนนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ประกาศยกเลิกการประกวดราคาในครั้งก่อนซึ่งผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะการประกวดราคา ผู้ฟ้องคดีและผู้เสนอราคายื่นยอมมีสิทธิใช้เอกสารประกวดราคาในครั้งก่อน หรือได้รับเอกสารประกวดราคาในครั้งใหม่ โดยไม่ต้องเสียค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอีก ซึ่งเป็นไปตามข้อ ๓๙ วรรคสาม ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นฯ โดยผลของกฎหมาย เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ชนะการประกวดราคาในครั้งใหม่ ค่าใช้จ่ายในการซื้อเอกสารประกวดราคาดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีจึงต้องถือว่าเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงและเป็นผลโดยตรงอันเกิดจากการยกเลิกการประกวดราคาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ส่วนค่าใช้จ่ายในส่วนที่เป็นค่าจ้างรถในการเดินทางและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง นั้น ไม่ปรากฏหลักฐานหรือใบเสร็จเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายดังกล่าว จึงเห็นควรที่ศาลจะกำหนดค่าเสียหายในส่วนนี้ในลักษณะเหมาจ่ายเป็นเงินจำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท สำหรับค่าเตรียมวัสดุอุปกรณ์และค่าแรงงาน เป็นเงินจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท นั้น เมื่อยังไม่มีการเจรจาต่อรองราคาและมีการลงนามสัญญาจ้าง การที่ผู้ฟ้องคดีดำเนินการเตรียมวัสดุอุปกรณ์และแรงงานก่อนที่จะมีการลงนามในสัญญาจ้างนั้น จึงเป็นการกระทำที่เป็นความเสี่ยงของผู้ฟ้องคดีเอง ความเสียหายที่เกิดขึ้นดังกล่าวย่อมไม่เป็นผลโดยตรงจากการยกเลิกการประกวดราคา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายในส่วนนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายเป็นค่าซื้อเอกสารประกวดราคา ค่าจ้างรถและค่าเดินทางให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕,๐๐๐ บาท ตามมาตรา ๔๓๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๒๕/๒๕๖๖)

กรณีหน่วยงานของรัฐออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยปฏิบัติราชการในส่วนราชการอื่น นั้น เมื่อไม่ปรากฏว่ามีเหตุผลความจำเป็นและความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์ของทางราชการโดยรวมอย่างไร และไม่ปรากฏว่าหน่วยงานที่ขอยืมตัวเจ้าหน้าที่มีเหตุผลอย่างไรในการขอยืมตัว ประกอบกับไม่ปรากฏว่าหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่ขอยืมตัวเจ้าหน้าที่มีความตกลงกันโดยทำเป็นหนังสือแต่อย่างใด นอกจากนี้ ยังไม่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่สมัครใจหรือให้ความยินยอมเป็นหนังสือในการไปช่วยปฏิบัติราชการ ทั้งยังปรากฏว่า



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

เจ้าหน้าที่ได้ยื่นหนังสือคัดค้านและหนังสือร้องทุกข์คำสั่งดังกล่าว อันแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่มิได้ยินยอมในการไปช่วยปฏิบัติราชการตามคำสั่งดังกล่าว อีกทั้ง เมื่อเจ้าหน้าที่มีภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบในหน่วยงานต้นสังกัดแตกต่างจากการไปปฏิบัติหน้าที่ที่หน่วยงานที่ขออภัยจะนั้น การสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยปฏิบัติราชการในส่วนราชการอื่นในกรณีนี้จึงเป็นการออกคำสั่งที่ไม่ตรงกับงานตามภารกิจและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ ดังนั้น คำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีไปช่วยปฏิบัติราชการที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองกาญจนบุรี จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามข้อ ๒๕๖ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ เมื่อคำสั่งดังกล่าวทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากการไม่ได้รับเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า กรณีจึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีรับราชการตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ออกคำสั่งลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ให้ผู้ฟ้องคดีไปช่วยปฏิบัติราชการที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองกาญจนบุรี เป็นระยะเวลา ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ลงนามรับทราบคำสั่งดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และได้ยื่นหนังสือลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คัดค้านคำสั่งดังกล่าว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ให้ผู้ฟ้องคดีช่วยปฏิบัติราชการที่เดิมอีก ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายไม่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจ่ายเงินประจำตำแหน่งพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกคำสั่งลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ให้ผู้ฟ้องคดีไปช่วยปฏิบัติราชการที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองกาญจนบุรี นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมิได้แสดงให้เห็นว่าการมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีไปช่วยปฏิบัติราชการที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองกาญจนบุรี มีเหตุผลความจำเป็นและความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์ของทางราชการโดยรวมอย่างไร และผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมิได้แสดงพยานหลักฐานว่า สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองกาญจนบุรีมีเหตุผลอย่างไรในการขออภัยตัวผู้ฟ้องคดีไปช่วยปฏิบัติราชการ ประกอบกับ



ไม่ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ฟ้องคดี และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองกาญจนบุรี ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ขออัยยัติผู้ฟ้องคดี มีความตกลงกัน โดยทำเป็นหนังสือระหว่างกันในการขอให้ผู้ฟ้องคดีไปช่วยปฏิบัติงานด้วยแต่อย่างใด จึงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ นอกจากนี้ ยังไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีสมัครใจหรือให้ความยินยอมเป็นหนังสือในการไปช่วยปฏิบัติราชการดังที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกล่าวอ้าง ทั้งยังปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสือลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ คัดค้านคำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และมีหนังสือลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ร้องทุกข์ต่อประธานกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกาญจนบุรีด้วย อันแสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีมิได้ยินยอมในการไปช่วยปฏิบัติราชการตามคำสั่งดังกล่าว อีกทั้ง เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้าและได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตราเดือนละ ๓,๕๐๐ บาท ย่อมต้องมีภารกิจ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่แตกต่างจากการไปปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองกาญจนบุรี ฉะนั้น การสั่งให้ผู้ฟ้องคดีไปช่วยปฏิบัติราชการในส่วนราชการอื่นจึงเป็นการออกคำสั่งที่ไม่ตรงกับงานตามภารกิจและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของผู้ฟ้องคดี ดังนั้น คำสั่งลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีไปช่วยปฏิบัติราชการที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองกาญจนบุรี โดยไม่มีพยานหลักฐานใดที่แสดงให้เห็นว่าการออกคำสั่งดังกล่าวนี้เป็นไปโดยมีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์ของทางราชการโดยรวมอย่างไร จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามข้อ ๒๕๖ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ส่วนการที่ผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติราชการตามที่ได้รับคำสั่งจนเสร็จสิ้นช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคำสั่ง ก็เป็นการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ได้บังคับบัญชาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มอบหมาย มิได้เป็นการแสดงให้เห็นถึงความสมัครใจหรือให้ความยินยอมเป็นหนังสือของผู้ฟ้องคดีในการไปช่วยปฏิบัติราชการดังที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กล่าวอ้าง เมื่อคำสั่งลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น



(ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ ข้อ ๖ วรรคสอง กำหนดว่า อัตราเงินเดือนและอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามบัญชีอัตราเงินเดือนและอัตราเงินประจำตำแหน่งท้ายประกาศนี้ โดยบัญชีท้ายประกาศฉบับนี้กำหนดให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ประเภทบริหาร ตำแหน่งหัวหน้าส่วน (หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากอง) ระดับ ๖ ได้รับเงินประจำตำแหน่งอัตรา ๓,๕๐๐ บาท ต่อเดือน ดังนั้น คำสั่งดังกล่าวจึงทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากการไม่ได้รับเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ในอัตราเดือนละ ๓,๕๐๐ บาท กรณีจึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และการออกคำสั่งดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นการกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สังกัดอยู่ จึงต้องรับผิดชอบในการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องรับผิดชอบใช้เงินประจำตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๒๔๖/๒๕๖๖)

กรณีเจ้าพนักงานที่ดินมีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า คำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของผู้ฟ้องคดี และคู่กรณีมีข้อขัดข้องตามกฎหมายหรือระเบียบที่ทำให้ไม่อาจดำเนินการจดทะเบียนตามคำขอได้แต่อย่างใด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิและความสามารถของบุคคล ความสมบูรณ์แห่งนิติกรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ข้อกำหนดสิทธิในที่ดินและการค้าที่ดินหรือการหลีกเลี่ยงกฎหมาย หรือการกำหนดทุนทรัพย์สำหรับเสียค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน ทั้งไม่ปรากฏว่าการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีกับคู่กรณีทุกฝ่ายขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเข้าข่ายโมฆะกรรมหรือมีการอายัดหรือมีกฎหมายบัญญัติเป็นการห้ามโอนที่ดิน ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานที่ดินมีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมให้แก่ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นการใช้อดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย อันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามนัยมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์



คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินมีโฉนด ตั้งอยู่ที่ตำบลพนาสูง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง พร้อมบ้าน ๑ หลัง ผู้ฟ้องคดีตกลงขายที่ดินแปลงดังกล่าวให้แก่นางสาว ค. และนาย ศ. แต่ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งดำรงตำแหน่งนักวิชาการที่ดินชำนาญการปฏิบัติราชการแทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง สาขาควนขนุน มีคำสั่งลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ ไม่รับจดทะเบียนขายที่ดินและจำนองที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยให้เหตุผลว่ามีคดีพิพาทเกี่ยวกับที่ดินแปลงดังกล่าวและคดียังไม่ถึงที่สุด ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง สาขาควนขนุน ให้ทราบเรื่อง และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รับจดทะเบียนตามคำขอของผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปฏิเสธ ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นอุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ไม่ยอมจดทะเบียนตามคำขอของผู้ฟ้องคดีเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อพิจารณามาตรา ๗๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ข้อ ๒ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ ของระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการขายที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์อื่น พ.ศ. ๒๕๔๓ กำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจสอบสวนคู่กรณีและเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำหรือส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้ตามความจำเป็นในการดำเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ ๒ ประการ คือ ประการที่หนึ่ง เพื่อให้การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมนั้นเป็นไปโดยชอบและถูกต้องตามกฎหมาย และประการที่สอง เพื่อให้การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมนั้นเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่แท้จริงของคู่กรณี เมื่อข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของผู้ฟ้องคดีและคู่กรณี เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ มีข้อขัดข้องตามกฎหมายหรือระเบียบที่ทำให้ไม่อาจดำเนินการจดทะเบียนตามคำขอได้แต่อย่างใด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิและความสามารถของบุคคล ความสมบูรณ์แห่งนิติกรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ข้อกำหนดสิทธิในที่ดินและการค้าที่ดินหรือการหลีกเลี่ยงกฎหมาย หรือการกำหนดทุนทรัพย์สำหรับเสียค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน ทั้งไม่ปรากฏว่าการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีกับคู่กรณีทุกฝ่ายขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเข้าขายโฉนดกรรมหรือมีการอายัดหรือมีกฎหมายบัญญัติเป็นการห้ามโอนที่ดิน ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมให้แก่ผู้ฟ้องคดี เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ จึงเป็น



การปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นการใช้อำนาจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งพฤติการณ์ดังกล่าวถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายในการต้องแบกรับภาระในการชำระดอกเบี้ยของหนี้เงินกู้ให้แก่ธนาคาร จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ กระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามนัยมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าการที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง สาขาควนขนุน ไม่รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินพิพาทให้แก่ผู้ฟ้องคดีและคู่กรณี ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ ทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องรับภาระในการชำระดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพิ่มขึ้นจำนวน ๑๒๑,๙๒๖.๐๓ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบค่าสินไหมทดแทนจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีพร้อมดอกเบี้ยนับแต่เวลาทำละเมิด คือ นับแต่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๑๒๒/๒๕๖๖)

๑.๓ กรณีการกระทำละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร

๑) กรณีละเลยต่อหน้าที่ในการบำรุงรักษาต้นไม้

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเทศบาลมีหน้าที่โดยตรงในการบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกบนบาทวิถีและพื้นที่สาธารณะในบริเวณพื้นที่ที่เกิดเหตุให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย หน้าที่ดังกล่าวย่อมรวมถึงการตัดแต่งและโค่นต้นไม้ที่ไม่แข็งแรงซึ่งอาจล้มลงเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้นถนนและที่สาธารณะด้วย เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าต้นจามจุรีที่พิพาทมีการปลูกมานานแล้วในบริเวณบาทวิถีซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับบริเวณที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จัดไว้สำหรับเป็นที่จอดรถเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการควบคุมดูแลบริเวณสถานที่จอดรถให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ใช้บริการและสัญจรผ่านบริเวณดังกล่าว ตลอดจนถึงต้องระมัดระวังหรือบำรุงรักษาต้นจามจุรีดังกล่าวอย่างเพียงพอเพื่อมิให้เกิดภัยอันตราย แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ทำการตัดแต่งกิ่งต้นจามจุรีที่โคนล้มตามอำนาจหน้าที่ของตน ซึ่งหากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เอาใจใส่ดูแลและตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของต้นไม้เป็นประจำ แล้วปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังตามสมควรย่อมไม่เกิดเหตุดังกล่าว อีกทั้ง ต้นจามจุรีที่พิพาทปลูกอยู่บนที่สาธารณะ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่อาจอ้างได้ว่า ผู้ปลูกต้นจามจุรีดังกล่าวห้ามไม่ให้ตัด จึงไม่สามารถดำเนินการใด ๆ ได้ กรณีจึงถือได้ว่าเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ งดเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการ



บำรุงรักษา ดุแลต้นไม้ในความรับผิดชอบ เป็นเหตุให้ต้นจามจุรีโค่นล้มทับรถยนต์ของผู้ฟ้องคดี ทั้งสี่ได้รับความเสียหาย อันเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ ประกอบกับมาตรา ๔๓๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากกรณีที่ ต้นจามจุรีบริเวณริมรั้วด้านนอกของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ บริเวณประตู ด้านทิศเหนือ ตรงข้ามตลาดสดเทศบาลเมืองลพบุรี โค่นล้มทับรถยนต์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ที่จอดอยู่ริมถนน ราชดำเนิน ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นสถานที่ที่เทศบาลเมืองลพบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จัดไว้สำหรับเป็นที่จอดรถยนต์ เป็นเหตุให้รถยนต์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้รับความเสียหาย ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ต้นจามจุรีที่โค่นล้มทับรถยนต์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่มีการปลูกไว้ บริเวณบาทวิถี ริมถนนด้านนอกรั้วกำแพงของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ ซึ่งอยู่นอกแนวเขตที่ดินที่ตั้งโบราณสถาน แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะกล่าวอ้างว่ากรมศิลปากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เป็นผู้ปลูกไว้เพื่อประดับตกแต่งทางเข้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ และเจ้าหน้าที่ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ดูแลตัดแต่งกิ่งไม้และบำรุงรักษาด้านไม้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็ตาม แต่เมื่อต้นจามจุรีดังกล่าวได้ปลูกไว้ในที่สาธารณะ บริเวณบาทวิถี ริมถนนราชดำเนิน ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี ตรงข้ามตลาดสดเทศบาลเมืองลพบุรี และอยู่ติดกับบริเวณที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จัดไว้สำหรับเป็นที่จอดรถ โดยมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจอดรถบริเวณดังกล่าวด้วย และโดยที่ มาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง (๙) และมาตรา ๕๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และมาตรา ๑๖ (๓) และ (๒๗) แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการในเขตเทศบาล ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ทั้งในเรื่อง การจัดให้มีและควบคุมที่จอดรถเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยของผู้ที่นำรถ เข้าไปจอดในที่จอดรถที่จัดไว้สำหรับบริการประชาชน และเรื่องการดูแลรักษาที่สาธารณะ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในบริเวณพื้นที่ที่เกิดเหตุ จึงมีหน้าที่โดยตรง ในการจัดทำบริการสาธารณะดังกล่าว รวมถึงการบำรุงรักษาด้านไม้ที่ปลูกบนบาทวิถีและพื้นที่ สาธารณะทั่วไปให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาด้านไม้ที่ปลูกบนบาทวิถีและที่สาธารณะให้อยู่ในสภาพแข็งแรง โดยหน้าที่ดังกล่าวย่อมรวมถึง การตัดแต่งและโค่นต้นไม้ที่ไม่แข็งแรงซึ่งอาจล้มลงเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ผู้ใช้ถนนและที่สาธารณะด้วย เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ต้นจามจุรีดังกล่าวมีการปลูกมานานแล้ว ในบริเวณบาทวิถีซึ่งอยู่ใกล้เคียงกันกับบริเวณที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จัดไว้สำหรับเป็นที่จอดรถ เจ้าหน้าที่

